

स्थानीय_सरकार_सञ्चालन_ऐन_२०७४

English title: Local Government Operation Act, 2017

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २६ । प्रस्तावना : नेपालको संविधान बमोजमि स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बचिको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चिती गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, । लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दमि विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, र । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा वधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजमिको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "उपप्रमुख" भन्नाले नगरपालिकाको उप-प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ग) "उपाध्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले दफा ८४ बमोजमिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ङ) "कार्यपालिका" भन्नाले गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ । (च) "गाउँपालिका" भन्नाले संविधान बमोजमि स्थापना भएका गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । (छ) "गाउँ सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजमिको गाउँ सभा सम्झनु पर्छ । (ज) "जिल्ला समन्वय समिति" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजमिको जिल्ला समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । (झ) "जिल्ला सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (१) बमोजमिको जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ट) "नगरपालिका" भन्नाले संविधान बमोजमि स्थापना भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ । (ठ) "नगर सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोजमिको नगर सभा सम्झनु पर्छ । (ड) "न्यायिक समिति" भन्नाले संविधानको धारा २१७ बमोजमिको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "पदाधिकारी" भन्नाले कार्यपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ । (ण) "प्रमुख" भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (त) "मन्त्रालय" भन्नाले स्थानीय तह हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (थ) "योजना" भन्नाले आयोजना तथा कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ । (द) "वडा" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा सम्झनु पर्छ । (ध) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले वडाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (न) "वडा समिति" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (४) र धारा २२३ को उपधारा (४) बमोजमिको वडा समिति सम्झनु पर्छ । (प) "सदस्य" भन्नाले,- ।

(१) गाउँपालिकाको सम्बन्धमा गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (२) नगरपालिकाको सम्बन्धमा नगर सभा वा नगर कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगर सभा वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (३) जिल्ला सभाको सम्बन्धमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई समेत जनाउँछ । (फ) "सभा" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभा सम्झनु पर्छ । (ब) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (भ) "स्थानीय कानून" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून सम्झनु पर्छ । (म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्द्र । ३. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र चारकलिला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजमि हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपधारा (१) बमोजमि निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक कक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषा, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बन्नैको आधारमा उपधारा (३) र (४) को अधीनमा रही हेरफेर गर्न सक्नेछ । तर, । एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गरिने छैन । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तहिलाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजमि प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजमि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल

सरकारमा सफारसि गर्नु पर्नेछ । (५) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नर्वाचन हुने मतिभिन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ । ४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य वषियको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धति सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तहिलाई बहुमतले पारति गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजमि प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो नर्वाचन भएको मतिले छ महनिभतिर सम्बन्धति सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारति गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले सो सफारसि बमोजमि नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि केन्द्रको हेरफेरको सफारसि गर्दा उपधारा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दनु पर्नेछ । (८) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामसँग मलिन गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ । (९) उपधारा (८) बमोजमिको सुझाव प्राप्त भएकोमा कार्यपालिकाले उपधारा (३) बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । ५. वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजमि वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा एक्काईस वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा पैतीस वडा हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) सभाले सम्बन्धति वडाको सफारसिमा देहायका आधारमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारति गरी वडाको केन्द्र तोक्नेछ :- (क) जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वतिरणको अवस्था, (ख) भौगोलिक नरिन्तरता, अनुकूलता तथा वशिष्टता, (ग) भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक वशिष्टता, (घ) सेवा सुवधि वतिरणको अवस्था र सुगमता, (ङ) वदिमान भौतिक पूर्वाधार । ६. वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजमि निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजमि वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपधारा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(३) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तहिलाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारति गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजमि प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले छ महनिभतिर त्यस्तो प्रस्ताव बमोजमि वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो नर्वाचन भएको छ महनिभतिर वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारति । गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएमा नेपाल सरकारले वडाको सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा वडा समतिको परामर्शमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तहिलाई बहुमतले प्रस्ताव पारति गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सकिन्छ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारति गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सकिन्छ । (८) उपदफा (७) बमोजमि वडाको केन्द्र हेरफेर गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि वडाको केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पैतीस दिनभतिर सोको जानकारी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सकिन्छ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि कुनै वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तहिलाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारति गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ७. गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभनि सक्ने : (१) कुनै जिल्लाभतिरका आपसमा सीमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र गाउँपालिका वा नगरपालिका र गाउँपालिकाले चाहेमा सम्बन्धति सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभनि प्रस्ताव पारति गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव पारति गर्दा त्यसरी एक आपसमा गाभिएका कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम,

वडाको सीमाना, सङ्ख्या तथा केन्द्र समेतको वविरण खुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि वविरण सहितको प्रस्ताव प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी तीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा सफारसि गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सफारसिको आधारमा नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने नरिणय गरेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना र केन्द्र समेत तोक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नगरपालिका वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्धमा भएको नरिणयको कार्यान्वयन त्यसपछि लगत्तै हुने नरिवाचनदेखि लागू हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि गाभई कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गाभ्नुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८. नगरपालिकाको वर्गीकरण : (१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्नेछ :- (क) नगरपालिका । (१) हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चालीस हजार, भर्तिरी मधेसका जिल्लामा कम्तीमा पचास हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा पचहत्तर हजार र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि "हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, भर्तिरी मधेस, तराईका जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिका जिल्ला जनाउँछ । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको, । (३) सडक, सडक पेटी, वदियुत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको, । (४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको, । (५) प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजमिको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको, । (६) कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (७) यातुर वशिरामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको, । (८) खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको, । (९) बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाको सेवा भएको, । (१०) सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको, । (११) बजार क्षेत्र भएको, । (१२) पशुवधशाला भएको, । (१३) शवदाहस्थल भएको, । (१४) खेलमैदान भएको, । (१५) नगर गुरयोजना तयार भएको, । (१६) तोकिए बमोजमिका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको । (ख) उपमहानगरपालिका । (१) कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको, । (३) कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (४) फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, । (५) सभाहल भएको, । (६) राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ज हल भएको, । (७) वदियुत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, ।

(८) नगरभर्तिरका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, । (९) उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्रावधिक शिक्षाको सुविधा भएको, । (१०) सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको, । (११) आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, । (१२) सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपाङ्गतामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको, । (१३) पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रसोर्ट भएको, । (१४) नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको, । (१५) तोकिए बमोजमिको अन्य शहरी सुविधा भएको । (ग) महानगरपालिका । (१) कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, । (२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको, । (३) टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्कडिङका लागि प्र्याप्त सुविधा, सब वे तथा सडक पेटी भएको, । (४) शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, । (५) कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको, । (६) स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, । (७) विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, एक सय शैयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा पाँच सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको, । (८) व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बकिरी केन्द्र भएको, । (९) सपडिग मलहरू भएको, । (१०) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको, । (११) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वमिनस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको, । (१२) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको, । (१३) सङ्ग्रहालय भएको, । (१४) प्रावधिक शिक्षालय भएको, । (१५) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको, । (१६) आफ्ना क्षेत्रभर्तिर रहेका विशेष महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण भएको, । (१७) प्र्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको, । (१८) बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको, । (१९) नाचघर तथा सर्जिना ग्यालेरीहरू भएको, । (२०) शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको, । (२१) तोकिए बमोजमिका अन्य शहरी सुविधा भएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका यसै ऐन बमोजमि कायम भएको मानिनेछ । ९. सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने : (१) प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्त्व, पुरातात्विक वस्तु, कला वा संस्कृतिको संरक्षण वा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको लागि मापदण्ड तोकिएको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार कलिला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घोषणा भएका सांस्कृतिक वा

पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।

१०. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने : नेपाल सरकारले देहायको विषयमा भएको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा सोको हेरफेर, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सोको हेरफेर, । (ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या, चारकलिला खुलेको सीमाना निर्धारण, वडाको केन्द्र तथा सोको हेरफेर, । (घ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एकआपसमा गाभिएको, । (ङ) नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको घोषणा । परिच्छेद-३ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संवधानको अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । क. नगर प्रहरी । (१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, । (२) देहायका कार्यमा सहयोग पुर्याउनको लागि नगर प्रहरीको परिचालन गर्न सक्ने :- । (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीति, कानून, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन, । (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, । (ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, । (घ) स्थानीय बजार तथा पार्कडिङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, । (ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, । (च) न्यायिक समितिले गरेको मलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, । (छ) सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, । (ज) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना, । (झ) अनधिकृत वज्रिजापन तथा होडिङ बोर्ड नयिन्त्रण, । (ञ) छाडा पशु चौपायाको नयिन्त्रण, । (ट) अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नयिन्त्रण, । (ठ) कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य । ख. सहकारी संस्था । (१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र वधितन, । (३) सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, । (४) सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, । (५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, । (६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, । (७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास । ग. एफ.एम. सञ्चालन । (१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी, ।

(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्य । घ. स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर । (१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिकर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, वज्रिजापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (३) ट्रेकिङ, कायाकडिङ, क्यानोनडिङ, बज्जी जम्प, जपिफ्लायर, क्याफ्टडिङ, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकिय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क, । (४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन, । (५) स्थानीय राजस्वको आधार विस्तार तथा प्रवर्द्धन, । (६) ढुङ्गा, गट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन, । (७) सफिरसि, दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिको शुल्क, दस्तुर निर्धारण र सङ्कलन, । (८) स्थानीय राजस्व प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन, । (९) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, । (१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नयिन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन, । (११) स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन, । (१२) मालपोत सङ्कलन, । (१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कार्य । ड. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । (१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) संवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, । (३) सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्त विकास, । (४) स्थानीय कानून बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण, । (५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रवधिको उपयोग, प्रवर्द्धन र नियमन, । (६) जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वृत्त विकास, । (७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । च. स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन । (१) स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (३) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता र पारिवारिक लगतको अभिलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, । (४) सूचना तथा सञ्चार, प्रवधिकुत आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवस्थापन, । (५) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कार्य । छ.

स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना । (१) विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, ।

(२) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रवर्धित पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, । (३) आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, । (४) सम्भाव्य प्राकृतिक श्रोत तथा साधनको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापन, । (५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी विकास, बस्ती विकास र भवन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन, । (६) राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजमि भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन, । (७) सरकारी भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन, सभागृह र अन्य सार्वजनिक भवन तथा संरचनाको निर्माण र मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, । (९) सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन, । (१०) सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजमि "घ" वर्गको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण तथा खारेजी, । (११) पर्यटन क्षेत्रको विकास, वसितार र प्रवर्द्धन सम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन, । (१२) नवीन पर्यटकिय सेवा तथा कार्यहरू सम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन, । (१३) विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य कार्य । ज. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा । (१) प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, । (२) सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, । (३) प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, । (४) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, । (५) गाभएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, । (६) गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, । (७) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, । (८) विद्यालयको नामाकरण, । (९) सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, । (१०) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण, । (११) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मलिन, । (१२) विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, । (१३) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (१४) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, । (१५) विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, ।

(१६) निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, । (१७) ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, । (१८) स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रवधिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण, । (१९) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (२०) माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, । (२१) सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, । (२२) शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, । (२३) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन । झ. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई । (१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन, । (२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्द्धन, । (३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, । (४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन, । (५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनिको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन, । (६) सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, । (७) स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, वसिर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन, । (८) रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, । (९) औषधिपसल सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन, । (१०) सरसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नषिकासित फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नजिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी, । (११) परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन, । (१२) महिला तथा बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन । ज. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता । (१) स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हति सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, । (३) स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन, । (४) स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, । (५) स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन, । (६) स्थानीयस्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन, । (७) स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, । (८) नजिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य, । (९)

स्थानीय व्यापार प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन, । (१०) स्थानीय बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अभिलेखन, । (११) उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि, लक्ष्मि उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण, ।

(१२) वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, । (१४) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन, । (१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, । (१६) स्थानीयस्तरमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, । (१७) स्थानीयस्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन, । (१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन, । (१९) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी अन्य कार्य । ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र साँचाइ । (१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र साँचाइ सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलसा, साँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन, । (३) स्थानीयस्तरका साँचाइ प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन, । (४) यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन, । (५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य । ठ. गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन । (१) गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीति, कानून र कार्यवधि, । (२) स्थानीयस्तरका विषय क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति, आवधिक तथा वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति, । (३) सभाका समितिहरूको गठन र सञ्चालन, । (४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका विषयमा संयुक्त समिति गठन, । (५) कार्यपालिका तथा न्यायिक समितिबाट सभामा प्रस्तुत प्रतविदनमाथि छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन, । (६) विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुशासनको लागि कार्यपालिकालाई निर्देशन, । (७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयको नियमन, । (८) स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थता, । (९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । ड. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन । (१) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) जनसांख्यिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतव्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क, राजस्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रवर्धित्युक्त र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पार्श्व चित्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावधिक अभिलेखन, । (३) सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, ।

(४) सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको विवरण सहितको अद्यावधिक अभिलेख, । (५) आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको विवरण र त्यस्तो योजनाको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख, । (६) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रवधिको उपयोग, । (७) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । ढ. जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण । (१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कतिताकाट, हालसाविक, रजिष्ट्रेसन नामसारी तथा दाखलि खारेज, । (२) जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, । (३) भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, । (४) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, । (५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, । (६) जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्य । ण. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी । (१) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) कृषि तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना साँचाइ निर्माण, तालिम, प्रवर्धित प्रसार, प्रावधिक टेवा, कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र नियमन, । (३) कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण, । (४) पशुपन्छी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन, । (५) कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन, । (६) पशुनश्ल सुधार पद्धतिको विकास र व्यवस्थापन, । (७) उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्द्धन, विकास तथा बजारीकरण, । (८) स्थानीय चरन तथा खर्क विकास र व्यवस्थापन, । (९) पशु आहारको गुणस्तर नियमन, । (१०) स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली, । (११) पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन, । (१२) पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कर्जा सहजीकरण, । (१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य । त. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशक्तहरूको व्यवस्थापन । (१) सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (२) ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वा असहायको लगत अद्यावधिक, परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थापन तथा वितरण, । (३) ज्येष्ठ नागरिक क्लव, दवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ

नागरिक केन्द्र तथा अशक्त स्याहार केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (५) सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन, । (६) जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । थ. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन । (१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, ।

(२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा वदेशी श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन, । (३) वभिन्न क्षेत्र तथा विषयका दक्ष जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, । (४) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, । (५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, । (६) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागूवित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन, । (७) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण, । (८) वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, । (९) बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कार्य । द. कृषिप्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण । (१) कृषि प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) कृषि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र परिचालन, । (३) कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तीकरण, । (४) कृषि बडिबजिन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधिहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमन, । (५) कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन, । (६) स्थानीयस्तरमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण, । (७) कृषि सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, । (८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको विकास र व्यवस्थापन, । (९) प्राङ्गारिक खेती तथा मलको प्रबर्द्धन र प्रचार प्रसार, । (१०) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य कार्य । थ. खानेपानी, साना जलवदियुत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा । (१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, । (३) एक मेगावाट सम्मका जलवदियुत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (४) स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, । (५) स्थानीय वदियुत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन, । (६) स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्राविधिक विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रबर्द्धन, । (७) खानेपानी, साना जलवदियुत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी अन्य कार्य । न. विपद् व्यवस्थापन । (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय, । (३) स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहाडीको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन, । (४) विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण, । (५) विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा नजिकै क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य, ।

(६) विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन, । (७) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (८) विपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, । (९) स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, । (१०) स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली, । (११) समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन, । (१२) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य । प. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनजि पदार्थको संरक्षण । (१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनजि पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वयन र नियमन, । (२) पानी मुहानको संरक्षण, । (३) सामुदायिक भू-संरक्षण र सोमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम, । (४) भू-संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकूलन, । (५) खानी तथा खनजि पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, । (६) बहुमूल्य धातु, पत्थर तथा खनजि पदार्थको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सहयोग, । (७) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, । (८) भौगोलिक नक्सा प्रकाशन । फ. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास । (१) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबर्द्धन र विकास, । (३) परम्परागत जात्रा तथा पर्यटनको सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (४) प्रचलित कानून बरिद्धका कुरीति तथा कुसंस्कार बरिद्ध सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्य, । (५) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी अन्य कार्य । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकार संवधानको अनुसूची-९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । क. खेलकुद र पत्रपत्रिका । (१) स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकास, । (२)

स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको नियमन र समन्वय, । (३) खेलकुदको विकास र प्रबर्द्धन, । (४) खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिता, । (५) खेलकुद सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास, । (६) स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता, अभिलेख तथा नियमन । ख. स्वास्थ्य । (१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजमि स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर निर्धारण, । (२) जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, नदिन केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिकि दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन, ।

(३) स्थानीयस्तरमा औषधजिन्य वनस्पति, जडीबुटी र अन्य औषधजिन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, । (४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन, । (५) स्थानीयस्तरमा औषध तथा अन्य मेडिकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र नियमन, । (६) स्थानीयस्तरमा औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव नश्वरक प्रतरीध न्यूनीकरण, । (७) स्थानीयस्तरमा औषध र स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरण, । (८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, । (९) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य नगिरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भलेन्स), । (१०) स्थानीयस्तरको प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्यालिटिभि स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, । (११) स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकर्म लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रबर्द्धन, । (१२) जुनोटिकी कीटजन्य रोगको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, । (१३) सुरती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचेतना अभिवृद्धि, । (१४) आयुर्वेदिक, युनानी, आमी, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, । (१५) जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको नियन्त्रण योजना र कार्यान्वयन, । (१६) रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम, । (१७) आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । ग. वदियुत, खानेपानी तथा सँचाइ जस्ता सेवाहरू । (१) वदियुत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, । (२) खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, । (३) स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार, सेवा शुल्क निर्धारण र सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्थापन । घ. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क । (१) स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र नियमन, । (३) खनजि पदार्थको उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, । (४) सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन, । (५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन । ङ. वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता । (१) वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन, । (३) मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन, ।

(४) स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन, । (५) स्थानीयस्तरमा नजिकी वनको प्रबर्द्धन, अनुगमन र नियमन, । (६) स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन, । (७) स्थानीयस्तरमा जडीबुटी तथा अन्य गैरकाठ वन पैदावार सम्बन्धी, सर्वेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रबर्द्धन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन, । (८) वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रबर्द्धन, । (९) नर्सरी स्थापना, बडुवा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रबर्द्धन, । (१०) वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यावसायिक पालन, उपयोग र अनुगमन, । (११) मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, । (१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (चडियाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, । (१३) स्थानीय वन्यजन्तु पर्यटन र आयआर्जन, । (१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, । (१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अभिलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान, । (१६) वन्यसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका वन, सीमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत, । (१७) मचाहा प्रजातिको नियन्त्रण, । (१८) स्थानीयस्तरको जोखिम न्यूनीकरण, । (१९) जैविक विविधताको अभिलेखाङ्कन, । (२०) स्थानीयस्तरमा हरियाली प्रबर्द्धन, । (२१) स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र अनुगमन, । (२२) रैथाने प्रजातिको संरक्षण र प्रबर्द्धन, । (२३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, । (२४) स्थानीयस्तरमा प्रदूषण नियन्त्रण र हानिकारक पदार्थहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन, । (२५) स्थानीयस्तरमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, । (२६) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन । च. सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण । (१) सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान, । (२) लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन, । (३) सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य, । (४) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन, । (५) गरिब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन, । (६) स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन । छ. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क । (१) व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह,

बसाइँसराइ, सम्बन्ध वच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री) को दर्ता, । (२) व्यक्तगित घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (३) व्यक्तगित घटनाको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतविदन । ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय संरक्षण, सम्वर्द्धन र पुनः निर्माण । झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन । (१) सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन, । (२) सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन ।

ज. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी । (१) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन, । (२) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको सङ्कलन तथा बाँडफाँट । ट. सवारी साधन अनुमति । (१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, । (२) स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रूट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन, । (३) वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वपिद जोखिम संवेद्य, अपाङ्गता र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवर्द्धन । (४) उपदफा (१) र (३) मा उल्लेखित अधिकार अतिरिक्त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । क. भूमि व्यवस्थापन । (१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू-उपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, । (२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवस्थिति बस्ती विकासको कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन, । (३) स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थिति बसोबास व्यवस्थापन । ख. सञ्चार सेवा । (१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसिन्टर, केबल तथा तारबिहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन, । (२) स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रवधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने । ग. यातायात सेवा । (१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, । (२) राष्ट्रिय रेल पूर्वाधारको उपयोग तथा महानगरिय क्षेत्रभित्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय, साझेदारी र सहकार्य । (६) सङ्घ वा प्रदेशले संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजमि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानून बनाई नक्षेपण गर्न सक्नेछ । (७) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार कानून, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (८) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई विदेशका कुनै स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछ । १२. वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यपालिकाले वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दा कम्तीमा देहाय बमोजमि हुने गरी तोक्नु पर्नेछ :- । क. वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन । (१) सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकताकरण तथा छनौट गर्ने, ।

(२) टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने, । (३) वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने, । ख. तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण । (१) नजीकै घर तथा घर परिवारको लगत राख्ने, । (२) ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्यटन जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने, । (३) खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सतल, धर्मशाला, धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थल, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो । नहर, पानी घट्ट, मलिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सहितको वडाको पार्श्वचित्र तयार तथा अद्यावधिक गर्ने, । ग. विकास कार्य । (१) बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, । (२) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, । (३) पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालकलब तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, । (४) वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, । (५) खोप सेवा कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने, । (६) पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने, । (७) वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना विकास तथा स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, । (८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिकको सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (९) सार्वजनिक शौचालय, स्नान गृह तथा प्रतक्षिणालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (१०) वडास्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको निर्माण, संरक्षण र गुणस्तर नियमन गर्ने, । (११) घरबाट निकास हुने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल निकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने, गराउने, । (१२) कृषि तथा फलफूल नर्सरीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्धन तथा वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिमिको अभिमुखीकरण गर्ने, । (१३) कृषिबीज बजिन, मल तथा औषधिको माग सङ्कलन गर्ने, । (१४) कृषिमा लाग्ने रोगहरूको वविरण सङ्कलन गर्ने, । (१५)

पशुपक्षी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, । (१६) वडाभित्रको चरनक्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (१७) स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने, । (१८) स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, । (१९) वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने, । (२०) अन्तरविद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने, । (२१) वडा क्षेत्रभित्रको बाटोघाटो चालु अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गर्ने, ।

(२२) वडाभित्रका सडक अधिकारक्षेत्रमा अवरोध र अतिक्रमण गर्न नदनि, । (२३) बाटोघाटोमा बाढी, पहिरो, हुँरी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पन्छाउने, । (२४) घरेलु उद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पहिचान गर्ने, । (२५) वडाभित्र घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने, । (२६) प्रचलित कानून बमोजमि व्यक्तिगत घटना दर्ता, अद्यावधिक तथा सोको अभिलेख सङ्कलन तथा संरक्षण गर्ने, । (२७) व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (२८) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (२९) वडालाई बालमैत्री बनाउने, । (३०) वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने, । (३१) विभिन्न समुदायबचि सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता कायम गर्ने, । (३२) बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने, । (३३) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूमिकर, व्यवसाय कर, बहाल कर, वज्रिापन कर, सःशुल्क पार्किङ्ग, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सफारसि दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रतविदन सहित रकम बुझाउने, । (३४) अशक्त बरिमी भएको बेवारसि वा असहाय व्यक्तिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याई औषधोपचार गराउने, । (३५) असहाय वा बेवारसि व्यक्तिको मृत्यु भएमा नजिको दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाउने, । (३६) सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनर्स्थापनाको लागि लगत सङ्कलन गर्ने, । (३७) वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, । (३८) वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने, गराउने, । (३९) वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने, । (४०) प्राङ्गारक कृषि, सुरक्षा मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुला दशामुक्त सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने, गराउने, । (४१) वडाभित्र घरबास पर्यटन (होम स्टे) कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने । घ. नयिमन कार्य । (१) वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूका कार्यको अनुगमन तथा नयिमन गर्ने, । (२) सकिर्मी, डकर्मिलाई भूकम्प प्रतरीधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने, । (३) खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, । (४) वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी लगत राख्ने, । (५) हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (६) विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने । ड. सफारसि तथा प्रमाणति गर्ने । (१) नाता प्रमाणति गर्ने, ।

(२) नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सफारसि गर्ने, । (३) बहाल गरेको लेखाजोखा सफारसि गर्ने, । (४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहवरमा बस्ने, । (५) मोही लगत कट्टाको सफारसि गर्ने, । (६) घर जग्गा गरेको लेखाजोखा सफारसि गर्ने, । (७) जन्म मति प्रमाणति गर्ने, । (८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सफारसि गर्ने, । (९) विवाह प्रमाणति तथा अवविहति प्रमाणति गर्ने, । (१०) नःशुल्क वा सःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सफारसि गर्ने, । (११) वडाबाट जारी हुने सफारसि तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजी भाषामा समेत सफारसि तथा प्रमाणति गर्ने, । (१२) घर पाताल प्रमाणति गर्ने, । (१३) व्यक्तिगत विवरण प्रमाणति गर्ने, । (१४) जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुरजामा घर कायम गर्न सफारसि गर्ने, । (१५) कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मति तथा वतन फरक-फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सफारसि गर्ने, । (१६) नाम, थर, जन्म मति संशोधनको सफारसि गर्ने, । (१७) जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुरजा हराएको सफारसि गर्ने, । (१८) कतिताकाट गर्न सफारसि गर्ने, । (१९) संरक्षक प्रमाणति गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सफारसि गर्ने, । (२०) जीवितिसँगको नाता प्रमाणति गर्ने, । (२१) मृतकसँगको नाता प्रमाणति तथा सर्जमनि सफारसि गर्ने, । (२२) जीवित रहेको सफारसि गर्ने, । (२३) हकवाला वा हकदार प्रमाणति गर्ने, । (२४) नामसारी गर्न सफारसि गर्ने, । (२५) जग्गाको हक सम्बन्धमा सफारसि गर्ने, । (२६) उद्योग ठाउँसारी गर्न सफारसि गर्ने, । (२७) आधारभूत विद्यालय खोल्न सफारसि गर्ने, । (२८) जग्गा मूल्याङ्कन सफारसि गर्ने, । (२९) विद्यालयको कक्षा थप गर्न सफारसि गर्ने, । (३०) अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागि सफारसि गर्ने, । (३१) वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सफारसि गर्ने, । (३२) आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सफारसि गर्ने, । (३३) विद्यालय ठाउँसारी गर्न सफारसि गर्ने, । (३४) धारा तथा विद्युत जडानको लागि सफारसि गर्ने, । (३५) प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजमिको अन्य सफारसि वा प्रमाणति गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमि कार्यपालिकाबाट वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिसम्म वडा समितिले उपदफा (२) बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (४) वडाबाट गरिने कार्य वडा कार्यालयको नाममा हुनेछ । १३. न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्ने : (१)

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको दररेट प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै तोकी सक्नु पर्नेछ ।

१४. समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यपालिकाले आफ्नो काम कारबाही व्यवस्थिति गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वषिय वज्रिजता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कुनै सदस्य वा वषिय वज्रिजको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गठन हुने समिति, उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्र, कार्यवधि र अन्य वषिय त्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत तोके बमोजमि हुनेछ । १५. परिचालन र समन्वय गर्ने : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्य गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता, नजीकै क्षेत्र, सामुदायिक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन र समन्वय प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । १६. कार्यवर्भाजन र कार्यसम्पादन : (१) कार्यपालिकाको कार्यवर्भाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यवर्भाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यवर्भाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली स्वीकृत वा संशोधन भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यवर्भाजन वा काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिसम्मको लागि निजिको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । क. अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (२) सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने, । (३) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने, । (४) सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, । (५) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (६) कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, । (७) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने, । (८) दफा १२ को खण्ड ड बमोजमि वडा समितिबाट सम्पादन हुने सफारिस तथा प्रमाणति हुने वषिय बाहेक प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि स्थानीय तहबाट गर्नु पर्ने प्रमाणति वा सफारिस गर्ने, । (९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने, । (१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने, । (११) सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, ।

(१२) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थिति हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थिति भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने, । (१३) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने । ख. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, । (२) अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजिको कार्यभार सम्हाल्ने, । (३) गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, । (४) उपभोक्ता हति संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, । (५) योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरविक्षण गरी सोको प्रतविदन बैठकमा पेश गर्ने, । (६) सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, । (७) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थिति हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने, । (८) सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने । ग. वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने, । (२) वडा समितिको सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (३) वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, । (४) वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने, । (५) दफा १२ को खण्ड ड मा उल्लिखित वषियमा सफारिस तथा प्रमाणति सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (६) सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थिति हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जमिमेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने, । (७) कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिलि तोकेका अन्य कार्य गर्ने । घ. कार्यपालिकाका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यपालिकाको सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लने, । (२) अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको वषियगत क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भई तोकिएको कार्य गर्ने, । (३) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा

नगरपालिकामा अनुपस्थिति हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने, । (४) कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । १७. बैठक र नरिणय : (१) कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । (२) कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (३) कार्यपालिकाको बैठकको नरिणय सर्वसम्मतबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि सर्वसम्मतबाट नरिणय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको नरिणय कार्यपालिकाको नरिणय हुनेछ । (५) कार्यपालिकाको बैठक तथा नरिणय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संवधानको धारा २१८ बमोजमिको नयिमावली अनुसार हुनेछ । १८. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) वडा समिति वा वडा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-४ । सभाको बैठक र कार्यप्रणाली । १९. सभाको बैठक : (१) सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक अध्यक्ष वा प्रमुखले बोलाउनेछ । (३) सभाका एक तहिलाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष वषिय वा कारण खुलाई लखिति अनुरोध गरेमा पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको वषिय बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ । (५) सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (६) सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्नेछ । (७) सभाको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (८) सभाको बैठकको नरिणय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ । (९) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई काम गर्नेछ । (१०) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसभा आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (११) यस दफामा रहेको व्यवस्था प्रदेश कानूनले सभाको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र लागू हुनेछ । परचिछेद-५ । सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवधि । २०. सभामा वधियक प्रस्तुत गर्ने वधि : (१) कार्यपालिकाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको वषियमा सभामा वधियक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि वधियक भन्नाले सभामा पेश भएको ऐनको मस्यौदालाई जनाउँछ । (२) सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वषियमा प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्मको लागि यस परचिछेद बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

२१. वधियक पारित र प्रमाणीकरण गर्ने वधि : (१) दफा २० बमोजमि पेश भएको वधियक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सभा अध्यक्षले त्यस्तो वधियक प्रमाणीकरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाणीकरण भएको वधियक ऐन बन्नेछ । २२. समितिको गठन : सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थिति गर्न नयिमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, वधियन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वषिय समिति गठन गर्न सक्नेछ । २३. कार्य सञ्चालन नयिमावली बमोजमि हुने : सभाको व्यवस्थापन कार्यवधिसम्बन्धी अन्य वषिय सभाले बनाएको कार्य सञ्चालन नयिमावली बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-६ । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन । २४. योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका वषियमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, । रणनीतितगत वषिय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वपिद व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित वषियलाई ध्यान दिनु पर्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजमिको योजना बनाउँदा देहायका वषियलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ :- । (क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, । (ख) उत्पादनमूलक तथा छुट्टी प्रतफिल प्राप्त गर्न सकिने, । (ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, । (घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, । (ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, । (च) महिला, बालबालिका तथा पछिडएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, । (छ) लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, । (ज) दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने, । (झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेरना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजमि योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत

तयार गर्नु पर्नेछ । (५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, वषिय वजिज, अनुभवी, पेशावदि, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलति, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्नेछ । (६) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले वषिष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सोही प्रक्रिया बमोजमि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (८) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक नजिी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ । (१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न सक्नेछ । २५. समन्वयमा कार्य गर्नु पर्ने : (१) गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ । तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिएको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- (क) स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताका आधारमा कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ख) आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउने, । (ग) स्थानीय तहले तोकेको संयुक्त अनुगमन तथा प्रगत प्रतविदन प्रणाली अपनाउने । (३) यस दफाको विपरीत कुनै सङ्घ संस्थाले काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो काम कारबाहीको कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । (४) समन्वय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजमि हुनेछ । २६. साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि देहायको विषयमा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ :- (क) बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसनि तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन, । (ख) विपद् व्यवस्थापन, । (ग) यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (घ) फोहोरमैला वसिर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन, । (ङ) दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन, । (च) बस्ती विकास तथा भू-उपयोग योजना, । (छ) पर्यटन, प्रवधि तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकास, । (ज) संयुक्त उद्यम, । (झ) आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास, । (ञ) स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, । (ट) अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध, । (ठ) असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान, । (ड) भौतिक तथा आर्थिक सहयोग, । (ढ) अन्य उपयुक्त विषय । परिच्छेद-७ । भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था । २७. नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने : (१) कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुँदैन ।

तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पनि भवन निर्माण गर्न बाधा पर्ने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "भवन निर्माण" भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेरने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बारदली, कौशी, दलान, टहरा तबेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त आवासको लागि बनाइने भवन समेतलाई जनाउँछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू-जोखमि संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नु पर्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृत दिने सक्नेछ । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ गर्न पाइने छैन । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपद्का दृष्टिले जोखमियुक्त भवनहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न, प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्न वा भत्काउन आदेश दिने सक्नेछ । (५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानून र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत नहुने गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएका कुनै बस्ती वा सोको कुनै क्षेत्रमा बन्ने भवनको उचाई, सेट ब्याक, छानो, अग्रभाग, निर्माण सामग्रीको किसिम, रङ्ग वा कलात्मकता झल्कने गरी भवन निर्माणको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (६) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो सबै क्षेत्र वा कुनै क्षेत्र तोकी त्यस्तो क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको लागि जग्गा तथा भवनको प्रकृति, आकार प्रकार र क्षेत्रफलका आधारमा समान ढाँचाको नमूना नक्सा तयार गर्न र सेवाग्राहीको लागि आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीबाट नक्सा तयार गराई नशिल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २८. अनुमतिको लागि दिरखास्त दिनु पर्ने : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सा सहित गाउँपालिका वा

नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "सरकारी कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालत सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त दिँदा कुनै सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो दरखास्तमा भवनको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ र तल्ला तथा जम्मा क्षेत्रफल मात्र उल्लेख गर्न सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "नक्सा" भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी रेखाचित्र, विवरण र अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ । २९. नक्सामा खुलाउनु पर्ने : नयाँ भवन निर्माण गर्ने नक्सामा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त सो भवनको छुट्टै चर्पी र सकपटि तथा त्यस्तो भवन अर्को भवनसँग जोडी बनाउने भएमा सो भवनको छुट्टै कलास रहने गरी नक्सामा खुलाउनु पर्नेछ । ३०. हक भोगको नसिसा वा मज्जुरीको लिखित पेश गर्नु पर्ने : दफा २८ बमोजमि भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त दिँदा आफ्नो हक भोगको जग्गामा भवन निर्माण भए हक भोगको नसिसा र अरूको हक भोगको जग्गामा भवन निर्माण भए नजिको हक भोगको नसिसा सहित मज्जुरीको लिखित समेत पेश गर्नु पर्नेछ । तर नक्सा पास प्रयोजनको नमित्त आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न अरु कसैको जग्गा लजि वा भाडामा लिन पाइने छैन । ३१. जाँचबुझ गर्ने : दफा २८ बमोजमि भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि दरखास्त परेको सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सो दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन जाँचबुझ गरी कुनै रीत नपुगेको भए सो पुर्याउन लगाई रीत पूर्वकको दरखास्त परे देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- । (क) त्यस्तो भवनको निर्माणबाट सँधियार कसैलाई मर्का पर्ने भए आफूलाई मर्का परेको विवरण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भनी आफ्नो कार्यालय, सँधियारको घर र भवन निर्माण हुने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको सूचनामा उल्लेखित म्याद नाघेको तीन दिनभित्र इज्जतियार वा सवइज्जतियार र अन्य कर्मचारी समेत संयुक्त रूपमा खटाई दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजमि भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जाँच गर्न लगाउने । ३२. प्रतविदन पेश गर्ने : दफा ३१ को खण्ड (ख) बमोजमि खटपेटा कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारबाट तोकेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजमि भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि सर्जमनि गरी सर्जमनिमा उपस्थित भएका व्यक्तिले भनेका कुराहरू समेत खुलाई सर्जमनि मुचुल्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजमि भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने व्यहोरा खुलाई त्यसरी जाँचबुझ गर्न खटपेटाको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । ३३. अनुमत दिने : (१) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजमि उजुर नपरेकोमा दफा ३२ बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भवन निर्माण गर्ने अनुमत दिनु पर्नेछ । (२) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजमि कसैको उजुर परी हक बेहकमा निर्णय दिनु पर्ने अवस्थामा बाहेक दफा ३२ बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएको मतिलि तीस दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भवन निर्माणको अनुमत दिनु पर्नेछ ।

(३) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजमि परेको उजुरीबाट भवन निर्माण गर्ने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउनु पर्ने देखिने आएमा त्यस्तो उजुरी परेको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष उजुर गर्न जानु भनी पर्चा खडा गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो जग्गामध्ये केही भागमा मात्र विवाद परेको र त्यस्तो विवाद परेजतिको जग्गामा अदालतबाट ठहरे बमोजमि हुने गरी बाँकी जग्गामा भवन निर्माण गर्न मज्जुर गरी अर्को नक्सा सहित दरखास्त दिएमा त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुमत दिनु सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि भवन निर्माण गर्ने अनुमत दिँदा लाग्ने दस्तुर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोके बमोजमि हुनेछ । ३४. नक्सा पास गर्ने : (१) दफा ३३ बमोजमि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै भवन निर्माण गर्न अनुमत दिँदा त्यस्तो भवनको नक्सा समेत पास गरिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै भवनको नक्सा पास गर्दा भौतिक विकास योजना र प्रचलित कानून बमोजमि निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नक्सामा आवश्यक थपघट गरी पास गर्न सक्नेछ । ३५. नक्सामा हेरफेर गर्न : दफा ३४ बमोजमि पास भएको नक्सामा पछि केही हेरफेर गर्नु परेमा तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाइ, चौडाइ बढाउने कुरा बाहेक प्रचलित कानून बमोजमि निर्धारित मापदण्डमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य कुरा गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सामा हेरफेर गर्न स्वीकृत दिनु सक्नेछ । तर तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाइ, चौडाइ बढाउने कार्यका लागि निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरी संशोधित नक्सा पेश गरेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको थप दस्तुर लई स्वीकृत गर्न सकिनेछ । ३६. सूचना दिने : यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३२ बमोजमि प्राप्त प्रतविदन अनुसार वा अन्य कुनै कारणले भवन निर्माण गर्न अनुमत दिने नमिल्ने भएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो प्रतविदन प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभित्र दफा २८ बमोजमि भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ । ३७. उजुरी दिनु सक्ने : (१) दफा ३३ बमोजमिको म्यादभित्र अनुमत नपाएमा त्यस्तो म्याद नाघेको मतिलि र दफा ३६ बमोजमि दिएको सूचनामा चर्चित नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र दफा २८ बमोजमि भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्तिलाई निकायले अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष उजुर दिनु सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै उजुरी

परेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी भवन निर्माणको अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र अनुमति दिनेको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । ३८. भवन निर्माण गर्नु पर्ने अवधि : (१) भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिलाई सरकारी कार्यालयले त्यसरी अनुमति पाएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो भवन निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न नसकिने भएमा सोको कारण खुलाई त्यस्तो म्याद सकिने अगावै म्याद थपको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै दरखास्त परेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिले लागेको दस्तुरको पाँच प्रतिशत दस्तुर लई दुई वर्षको लागि भवन निर्माण गर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । ३९. जाँचबुझ र कारबाही : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा कसैले निर्माण गरेको वा गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा देहायको कुराहरूको जाँचबुझ गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै इन्जिनियर, सवइन्जिनियर वा कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो भवन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अनुमति लिएको छ, छैन, । (ख) त्यस्तो भवन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम पास भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ, छैन, र । (ग) त्यस्तो भवनले सार्वजनिक जग्गा, बाटो, कुलो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदिमिचिको छ, छैन । (२) भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिले भवन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबैले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्न आउने व्यक्तिलाई नजिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु र मागेको कागजपत्र दिनु वा देखाउनु र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्न खटेको कर्मचारीले त्यसरी खटेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो भवन निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस्तो प्रतिवेदन सात दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले उपदफा (१) विपरीत भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको पाइएमा अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृत बिगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृत बिगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनेछ । (६) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम आदेश दिनुअघि अध्यक्ष वा प्रमुखले त्यस्तो भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । ४०. पुनरावेदन : दफा ३९ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम अध्यक्ष वा प्रमुखले दिएको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय अन्तमि हुनेछ ।

४१. भवन, संरचना भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने : (१) दफा ३९ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा ४० बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय सदर भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अध्यक्ष वा प्रमुखको आदेश वा जिल्ला अदालतको निर्णय बमोजिम त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिलाई असुल उपर गरिनेछ । ४२. नक्सा पास सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्नु पर्नेमा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृत बिगर हेरफेर गरी बनाएको भवनको हकमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भएको रहेछ भने नगरपालिकाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक पटकको लागि देहायको व्यवस्था गरी नक्सा पास गर्न वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ :- । (क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैंतीस दिनको म्याद दिई प्रमाणसाथ दरखास्त दिनेको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित म्यादभित्र दरखास्त पर्न आएमा स्थलगत रूपमा प्राविधिक जाँचबुझ गरी तथा साँध सँधियार समेतसँग बुझी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्ने, । (घ) भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पूरा गरेको यकिन भएमा हाल नक्सा पास गर्न वा स्वीकृत नक्सा हेरफेर गर्नको लागि लाग्ने दस्तुरको तेबबर दस्तुर लिन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपार्टमेन्ट, हाउजिङ्ग, होटल तथा अन्य व्यावसायिक भवनको हकमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन । ४३. राष्ट्रिय भवनसंहिता पालन गर्नु, गराउनु पर्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले दफा २७ बमोजिम भवनको नक्सा पास गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको राष्ट्रिय भवनसंहिताको पालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय भवनसंहिताको अधीनमा रही थप मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४४. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सडक, भौतिक पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरी योजना, भू-उपयोग योजना, उपभोग्य

सेवा, सामाजिक सेवा तथा पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सो विषयमा तोकेको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी थप मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

४५. सडकको अधिकारक्षेत्र तोक्न सक्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सडकको दायँ बायाँको अधिकारक्षेत्र (राइट अफ वे) को सीमा तोक्न सक्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको दायँ बायाँ अधिकारक्षेत्र (राइट अफ वे) को मापदण्ड पालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सडकको अधिकारक्षेत्रभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत हटाउन वा भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेश अनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो संरचना नहटाएमा वा नभत्काएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यस्तो संरचना आफै हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ र यसरी हटाउन वा भत्काउन लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट असुल उपर गर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (१) बमोजिम एकपटक तोकेको सडकको दायँ बायाँ अधिकारक्षेत्र (राइट अफ वे) परिवर्तन गर्दा कसैको जग्गा वा सो जग्गामा बनेको संरचना त्यसरी परिवर्तन गरिएको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न गएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्दा वा सो जग्गाभित्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था । ४६. न्यायिक समिति: गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहनेछ । ४७. न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र : (१) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको नरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ :- (क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, । (ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, । (ग) चरन, घाँस, दाउरा, । (घ) ज्याला मजुरी नदिएको, । (ङ) घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, । (च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, । (छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, । (ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बगिो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, । (झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बरुवा लगाएको, । (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्कोको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, । (ट) सँधियारको जग्गा तरफ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, । (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि पुरापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ नकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, । (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट नरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद । (२) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको नरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ :- (क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मची वा घुसाई खाएको, । (ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, । (ग) पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, ।

(घ) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपटि, । (ङ) गाली बेइज्जती, । (च) लुटपटि, । (छ) पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, । (ज) अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, । (झ) अर्कोको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको, । (ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छमिकीलाई असर पुर्याएको, । (ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद । (३) उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सधैं अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (४) यस दफामा उल्लिखित विवादमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष नविदन पनि कुनै हदम्याद तोकेकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै हदम्याद नतोकेकोमा त्यस्तो कार्य भएको भए गरेको मतिलि पैतीस दिनभित्र न्यायिक समिति समक्ष नविदन दिनुपर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि नविदन भन्नाले उजुरी वा फरिदलाई समेत जनाउँछ । ४८. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग : (१) न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र कनिरा गर्न सकिनेछ । (३) न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कनिरा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ । (४) कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतमा विवादको कारबाही र कनिरा गर्न सकिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको नजिी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा नजिबाट सो विवादको कारबाही र कनिरा हुन सक्ने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछन् । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र कनिरा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई

सो विवादको मात्र कारबाही र कनिरा गर्ने गरी तोकनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको विवादको कारबाही र कनिरा गर्दा तीन जना सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ । ४९. न्याय सम्पादनको प्रक्रिया : (१) न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको नविदन दर्ता गरी दर्ताको नसिसा सम्बन्धति पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको नविदनको कारबाही र कनिरा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमलिप गर्न प्रोत्साहति गरी दुवै पक्षको सहमतमा मलिपत्र गराउनु पर्नेछ ।

पक्षहरूबीच मलिपत्र हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवादमा न्यायिक समितिले कानून बमोजमि विवादको कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मलिपत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमलिपकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ । (४) न्यायिक समितिले दफा ४७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विवादमा प्रतविदी उपस्थति भएको मतिले तीन महिनाभित्र मेलमलिपको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमलिप हुन नसकेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धति मसिलि कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धति अदालतमा पठाइदनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पक्ष हाजरि हुन आएमा सम्बन्धति अदालतले प्रचलति कानून बमोजमि सो मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (६) न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा बादीले प्रतविदीको नाममा कुनै बैङ्क, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, नकिषेप वा प्रतविदीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतविदीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्तिकसैलाई कुनै पनविहोरोले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नका लागि नविदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजमि गर्न उपयुक्त देखेमा अवधितोकी रोक्काको लागि सम्बन्धति निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजमि रोक्का गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि रोक्का भएकोमा प्रतविदीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा गर्नका लागि न्यायिक समिति समक्ष नविदन दिएकोमा सो समितिले त्यस्तो नविदन बमोजमि रोक्का फुकुवा गर्न मनासबि देखेमा रोक्का फुकुवाको लागि सम्बन्धति निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजमि रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दनु पर्नेछ । (८) दफा ४७ बमोजमि न्यायिक समितिले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा पतिपत्नी बीचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित, नजिको नाबालक सन्तान वा नजिसँग आश्रति अन्य कुनै व्यक्तिको हतिको लागि सम्बन्धति पक्षलाई देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दनु सक्नेछ :- । (क) पीडितलाई नजि बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दनि, खान लाउन दनि, कुटपटि नगर्न तथा शषिट र सभ्य व्यवहार गर्न, । (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, । (ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा नजिको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, । (घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दनि वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन, । (ङ) पीडितको हति र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।

(९) दफा ४७ बमोजमिको कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै नविदन परेकोमा प्रचलति कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतविदी उपस्थति हुनु पर्ने म्याद कटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद कटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतविदी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित व्यहोरा सहति न्यायिक समिति समक्ष उपस्थति हुनु पर्नेछ । (१०) दफा ४७ बमोजमिको विवादमा न्यायिक समितिले मेलमलिप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमलिप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ । (११) कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमलिप केन्द्र भएमा न्यायिक समितिले विवादको पक्षहरूले रोजेको वा सो वषियमा पक्षहरूबीच सहमत नभएमा सो वडाको कुनै मेलमलिप केन्द्रमा मेलमलिपकर्ताद्वारा विवाद समाधानको लागि पठाउन सक्नेछ । (१२) न्यायिक समितिले विवादको नविदनमा कारबाही र कनिरा गर्दा नविदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थति गराउने तथा मलिपत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको कनिरा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको नरूपण सम्बन्धी अन्य कार्यवधि स्थानीय कानून बमोजमि हुनेछ । ५०. लिखित जानकारी दनु पर्ने : न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तमि नरिणय भएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति पक्षलाई सो नरिणयको प्रमाणति प्रतलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५१. पुनरावेदन गर्न सक्ने : न्यायिक समितिबाट भएको नरिणयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५२. मलिपत्र वा नरिणय कार्यान्वयन गर्ने : (१) कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मलिपत्र वा नरिणयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) न्यायिक समितिबाट भएको मलिपत्र वा नरिणय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजमि हुनेछ । ५३. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मलिपत्र वा नरिणय भएका विवादसँग सम्बन्धति लिखित, मलिपत्र वा नरिणयको अभिलेख व्यवस्थति र सुरक्षति रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) न्यायिक समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धति सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र । ५४. कानून बमोजमि बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लनि नपाउने : कानून बमोजमि बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लनि पाउने छैन । ५५. एकीकृत सम्पत्तिकर र घर जग्गा कर : (१) गाउँपालिका

तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्तिकर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ । तर २०७५ साल साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्तिकर मात्र लगाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "एकीकृत सम्पत्तिकर" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्तिकरलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कर लगाउँदा देहायका वषियलाई आधार लनु पर्नेछ :- । (क) घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, । (ख) नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तर्जिन सक्ने क्षमता, । (ग) अचल सम्पत्तिको प्रचलति बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्य, । (घ) सभाले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजमि मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्तिकरमा छुट दनि सक्नेछ । ५६. भूमिकर (मालपोत) : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर (मालपोत) लगाउनेछ । तर एकीकृत सम्पत्तिकर लगाइएको अवस्थामा भूमिकर (मालपोत) लगाइने छैन । ५७. घर जग्गा बहाल कर : गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिलाई वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ । ५८. व्यवसाय कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ । ५९. बहाल बटौरी शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफैले नरिमाण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बटौरी शुल्क लगाउनेछ । ६०. पार्कडिङ शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्कडिङ सेवा उपलब्ध गराए बापत पार्कडिङ शुल्क लगाउन सक्नेछ । ६१. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिलाई वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलति कानून बमोजमि नषिधति जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउनेछ । ६२. सेवा शुल्क : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकडिङ, क्यानोनडिङ, बज्जी जम्प, जपिफ्लायर, र्याफ्टडिङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउनेछ । तर अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नरिमाण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ :- । (क) खानेपानी, बजिली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा, । (ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा, । (ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास (होटेल), हाट बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोबीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा, । (घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा, । (ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै वषियको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा, । (च) सफिरसि सम्बन्धी कुनै सेवा । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने वा त्यस्तो सेवा सुविधा उपयोग गरे बापत लाग्ने सेवा शुल्क उठाउने कार्य आफै गर्नु वा व्यवस्थापन करार वा नजिी क्षेत्र मार्फत गराउन सक्नेछ । ६३. कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलति कानून बमोजमि कूटनीतिक नयिोग वा कूटनीतिजिलाई कर नलाग्ने वषियमा कर लगाउन सक्ने छैन । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा वदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनकिसिमिको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन । (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत नरिमाण भएका आवास बकिरी नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्तिकर लाग्ने छैन । तर त्यसरी बकिरी नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा कर लाग्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृत लिई नरिमाण भएको संयुक्त आवास वा सामूहिक आवासको सामूहिक उपभोगमा रहने बेसमेन्ट, बगैचा, पार्कडिङ तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्तिकर लगाइने छैन । ६४. प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर नरिधारण, सडकलन तथा बाँडफाँट : (१) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका देहायका करको दर नरिधारण र सडकलन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सवारी साधन करको दर नरिधारण तथा सडकलन प्रदेशले गर्ने, । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले टाँगा, रक्सा, अटो रक्सा र ई-रक्सको सवारी करको दर नरिधारण तथा सडकलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । (ख) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले नरिधारण

गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (ग) वजिजापन करको दर नरिधारण र सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, । (घ) मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले नरिधारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, ।

(ङ) पर्यटन शुल्कको दर नरिधारण तथा सङ्कलन सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्ने :- । (१) पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले नरिधारण र सङ्कलन गर्ने, । (२) उद्यान, पार्क, चडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, सङ्ग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नरिधारण र सङ्कलन गर्ने । (च) ढुङ्गा, गट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहतृतर बहतृतरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले नरिधारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय नकिुज, वन्यजनतु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको नरिधारण र सङ्कलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजमि हुनेछ । (३) प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले यस दफा बमोजमि सङ्कलन गरेको राजस्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहनेछ र सो कोषमा आफूले सङ्कलन गरेको राजस्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्ने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको राजस्व रकम सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्नको लागि देहायका आधार लनु पर्नेछ :- । (क) राजस्व उत्पत्तिको आधार, । (ख) राजस्व सङ्कलन लागत, । (ग) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पुर्खाउनु पर्ने सेवाको क्षेत्र, । (घ) गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण, । (ङ) अन्य आयका आधारहरू । ६५. स्थानीय राजस्व परामर्श समिति: (१) गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्व सम्बन्धी परामर्शका लागि देहाय बमोजमिको एक स्थानीय राजस्व परामर्श समितिरिहनेछ :- । (क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख -संयोजक । (ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य । (ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य -सदस्य । (घ) नजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधि-सदस्य । (ङ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधि-सदस्य । (च) कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख -सदस्य सचिव । (२) राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, । (ख) राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने, । (ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, । (घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने, । (ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने, ।

(च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका वजिज तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६६. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा नरिधारण समिति: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा नरिधारण गर्न देहाय बमोजमिको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा नरिधारण समितिरिहनेछ :- । (क) अध्यक्ष वा प्रमुख - संयोजक । (ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख - सदस्य । (ग) कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना - सदस्य । (घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि सदस्य तोकदा अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल बाहेकको सदस्य समेतलाई तोकनु पर्नेछ । तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, । (ग) आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा नरिधारण गर्ने, । (घ) विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा नरिधारण गर्ने, । (ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण आधार तय गर्ने, । (च) विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने, । (छ) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा नरिधारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय वजिजलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक

वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजमि तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र पन्ध्र गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वषियगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही वषियगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानति बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । ६७. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति: (१) दफा ६६ बमोजमि निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न देहाय बमोजमिको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिरहनेछ :- (क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख - संयोजक । (ख) वषियगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू - सदस्य । (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य । (घ) योजना महाशाखा, वभाग वा शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, । (ख) दफा ६६ बमोजमिको समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, । (ग) बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई वषियक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तमि प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने, । (घ) योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदनि व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबचि आपसी तादाम्यता तथा परस्परकता कायम गर्ने, । (ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६८. ऋण लनि सक्ने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सफारसिको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूँजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ऋण पच्चीस वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि लनि सकिने छैन । (३) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा नेपाल सरकार जमानी भई लिएको ऋण सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गर्न वा ऋण भुक्तानी गरिदिनेछ । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऋण लनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१० । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली । ६९. स्थानीय सञ्चति कोष : (१) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सञ्चति कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, ।

(ख) राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, । (ग) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (घ) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (ङ) कुनै व्यक्त, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (च) राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, नकिया, सङ्घ संस्था वा व्यक्तबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, । (छ) अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, । (ज) आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम, । (झ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कानून बनाउँदा देहाय बमोजमिका रकम बाहेक अन्य रकम सो कोषबाट खर्च गर्न नसकिने गरी बनाउनु पर्नेछ :- (क) सभाले सञ्चति कोषबाट खर्च गर्ने गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजमिको रकम, । (ख) वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेशकीका रूपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा वनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम, । (ग) अदालतको फैसला बमोजमि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तर्जुमा वा बुझाउनु पर्ने रकम, । (घ) दफा ७० बमोजमिको आकस्मिक कोषको लागि सभाले तोकदिएको रकम, । (ङ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तर्जुमा पर्ने साँवा तथा ब्याजको रकम । ७०. आकस्मिक कोष : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजमि आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ७१. बजेट पेश र पारति गर्ने : (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तमि सम्ममा हुने आमदानी र खर्चको संशोधति अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानति विवरण खुलाउनु पर्नेछ । (३) सभाले उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारति गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्वचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्नेछ । (६) सभाले उपदफा (१) वा (५) बमोजमि पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारति गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो नरिवाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (८) पूरक अनुमान तथा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

७२. आर्थिक वर्ष र आय व्ययको लेखा : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाब राख्नु पर्नेछ । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गर्दा मूल शीर्षकमा फरक नपर्ने गरी आय तथा व्ययको थप वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ७३. खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यवधि : (१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्छ्यौट गर्ने समेतको लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुनेछ । (४) स्थानीय सञ्चालन कोषको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको कोषको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी र लेखा प्रमुखले गर्नेछ । (५) खर्च खाताको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा नजिले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा नजिले तोकेको लेखाको कर्मचारी तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला समन्वय अधिकारी वा नजिले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा नजिले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्नेछ । (६) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मतिव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न पाउने छैन । ७४. सार्वजनिक खरिद गर्ने: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्दा सङ्घीय सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

७५. सञ्चालन कोषमा जम्मा हुने: एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चालन कोषमा स्वतः जम्मा (ट्रान्सफर) हुनेछ । ७६. कारोबारको लेखा: (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सफारसिमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिम ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगतित्वस्तो अवधिसमाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चालन कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (६) स्थानीय तहको आय व्ययको लेखा राख्ने जम्मेवारी पाएको कर्मचारीले ठीकसँग लेखा नराखेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि, नोक्सानी त्यस्तो हानि, नोक्सानी गर्ने कर्मचारीबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ । ७७. लेखापरीक्षण: (१) स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तमि लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तमि लेखा परीक्षणका लागि खिचिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ती वा निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७८. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मतिव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतविदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्ना कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुरूप जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख आफैले वा जम्मेवार अधिकारी तोकिएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देखिएका

तटुलिई सुधार गरी आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जमिमेवारी सम्बन्धित अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हुनेछ ।

(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ७९. रकमान्तरः कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशत नबढाई रकमान्तर गर्न सक्नेछ । ८०. सूचना प्रवधिको प्रयोगः मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पर्ने सूचना प्रवधिको ढाँचा तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था । ८१. कार्यालयः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको कार्यालय त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा रहनेछ । ८२. कार्यालयको छापः स्थानीय तहले नेपालको नशान छाप प्रयोग गर्न पर्नेछ र त्यस्तो छापको तल्लो कनिरामा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ । ८३. प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दीः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र वशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा वषियगत शाखा वा महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन संरचनामा हरेक वडाको सङ्गठन संरचना समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको वशिलेखन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लडिने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा नवित्तभरण, औषधि उपचार सम्बन्धित बिदा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको वशिलेखन गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको वशिलेखन गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (६) स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सर्जिना गर्न सकिने छैन । (७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न वशिष्टजस्तै सेवा आवश्यक पर्ने भई सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखेमा सेवा करारबाट त्यस्तो कार्य गर्न सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिसिपर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । (९) उपदफा (७) र (८) बमोजिम सेवा करारबाट नयुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (१०) यस दफा बमोजिम तयार गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिविदन सभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । ८४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । (२) स्थानीय कानूनद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (घ) कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुवै राख्ने, राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फछ्खौट गर्ने, गराउने, । (ङ) आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिविदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने, । (च) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, । (छ) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (ज) कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने, । (झ) न्यायिक समितिबाट भएको मलिपत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मसिलि संरक्षण गर्ने, गराउने, । (ञ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नयिन्त्रण गर्ने, । (ट) सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (ठ) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नयुक्त कानून बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नयुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ ।

८५. कर्मचारी समायोजनः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा

कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनथि ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू सम्बन्धति स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको माननिन्छ । जलिला समन्वय समितिकि कर्मचारीलाई सम्बन्धति जलिलाको । स्थानीय तहमा खटाउन सकिन्छ र यसरी कर्मचारी खटाउँदा पर्याप्त कर्मचारी नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ । ८६. स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नयुक्तिर सेवाको शर्त : (१) स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजमि हुनेछ । (३) स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नयुक्ति गरिनु पर्नेछ । (४) सङ्घ तथा प्रदेशले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख तथा वविरण माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तथा वविरण उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । ८७. प्रतिसिपर्था सम्बन्धी व्यवस्था : स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमध्ये पदपूर्ति गरिनुपर्ने रक्ति दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म अवछिन्नि रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिसिपर्थात्मक पहिलो वजिजापनको परीक्षामा भाग लनि अवसर दिइनेछ । यस्ता कर्मचारीलाई पहिलो वजिजापनको परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । उक्त परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ । ८८. कर्मचारीको तलब : स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ८९. काजमा पठाउन सक्ने : नेपाल सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा उपयुक्त देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि स्थानीय तहबाट तलब भत्ता खाने गरी नजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ । ९०. तहगत प्रणाली अपनाउने : स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा वर्गीकरणमा आधारति तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ९१. अवकाश कोषको व्यवस्था : (१) स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारति उपदान वा नवित्तभरण, औषधिउपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासकि तलबबाट दश प्रतशित रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा कानून बमोजमि पाउने योगदानमा आधारति उपदान वा नवित्तभरण, औषधिउपचार लगायतका सबै सुविधा उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको अवकाश कोषको रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गरिने छैन । (५) अवकाश कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१२ । जलिला सभा सम्बन्धी व्यवस्था । ९२. जलिला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संवधानिको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरक्ति जलिला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) जलिलाभतिरका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबचिको विकास निर्माणका वषिय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ख) जलिलाभतिर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालति विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको वविरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारति तथा व्यवस्थापनका वभिन्नि चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतफिलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, वषिय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दनि र त्यसरी दइएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने, । (ग) जलिलाभतिरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने, । (घ) जलिलामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबचि समन्वय गर्ने, । (ङ) जलिलाभतिरका गाउँपालिका र नगरपालिकाबचि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (च) जलिलाभतिरको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, । (छ) जलिलाभतिरको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा नजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, । (ज) जलिलाभतिरको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी वषिय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दनि, । (झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी वषिय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभतिर प्रतविदन दनि, ।

(ज) जलिलाभतिरको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी सो जलिलाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लनि, । (ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (२) जलिला सभाले गर्ने काम जलिला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ । (३) जलिला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका वषियमा वार्षिक

कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यवधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । १३. जिल्ला सभाको बजेट : (१) जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त हुने बजेटबाट व्यहोरिनेछ । १४. जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ । (२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने, । (ख) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) जिल्लास्थिति सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबचि समन्वय गर्ने गराउने, । (घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाब अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने तथा बेरुजु मनिहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने, । (ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, । (च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइनुट गर्न, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (छ) जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खर्च सम्बन्धी योजना तयार गरी खर्च कार्य गर्ने, गराउने, । (ज) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । (३) नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गर्न नजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (४) जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लनि कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा नवित्तभरण, औषधि उपचार सम्बन्धित बढि जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजमि दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला समन्वय समितिले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लनि पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । (८) जिल्ला समन्वय समितिले अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न पाउने छैन । १५. जिल्ला सभासँगको समन्वयमा कार्य गर्ने : जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ । १६. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक : (१) जिल्ला सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बोलाउनेछ । तर जिल्ला सभाको प्रमुख निर्वाचित नभएसम्म सो सभाका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सो सभाको बैठक बोलाउनेछ । (३) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र उपप्रमुख पनि अनुपस्थिति भएमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्नु पर्नेछ र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो सभा वा समितिमा उपस्थिति सदस्यहरूको बहुमतबाट भएको निर्णय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय मानिनेछ । (६) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सो सभा तथा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र लागू हुनेछ । परिच्छेद-१३ । स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १७. गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :- । (क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, । (ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खर्च भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति, । (ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, नकिस, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायँ बायाँका रुख, । (घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, ।

(ड) राष्ट्रिय नकिज, वन्यजनतु आरक्ष, समिसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन, । (च) संवधान र प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार बाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा, । (छ) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकि दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र । (२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजमिको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबखिन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लजिमा दनि पाउने छैन । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतनिलिई बेचबखिन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजमिको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ९८. जिल्ला सभाको सम्पत्तिको संरक्षण : (१) जिल्ला सभाको क्षेत्रभित्रको देहायका सम्पत्ति उपर जिल्ला सभाको हक हुनेछ र जिल्ला सभाले त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत र सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :- । (क) जिल्ला सभाको स्वामित्वमा भएको वा जिल्ला सभाको कोषबाट खरिद वा निर्माण गरेको जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेसनि, औजार लगायतका सम्पत्ति, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै संस्था वा व्यक्तीबाट हक हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने सम्पत्ति । (२) जिल्ला सभाले उपदफा (१) बमोजमिको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतनिलिई बेचबखिन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला सभाको उपयोगको लागि बढी हुने देखिएको वा जिल्ला सभाले सफारिस गरेको कुनै सम्पत्ति भन्त्रालयले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अन्य सरकारी निकायलाई उपभोग गर्नका लागि उपलब्ध गराउन वा हक हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर जग्गा वा भवनको हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारबाट नरिण्य भएको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-१४ । विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ९९. विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा देहायको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला, । (ख) कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका, । (ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एकभन्दा बढी वडा । (२) उपदफा (१) बमोजमि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधारमा लनु पर्नेछ । (क) विशेष क्षेत्रको लागि । (१) यातायात तथा पूर्वाधारको अभावको कारण भौगोलिक रूपमा दुरगम रहेको, । (२) गरिबीको रेखामुनिरहेको जनसङ्ख्याको प्रतेशित र गरिबीको वषिमता राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको, । (३) आर्थिक र सामाजिक रूपले पछिडिएका समुदायको बाहुल्य रहेको, ।

(४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार, । (ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि । (१) अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको, । (२) उपखण्ड (१) बमोजमिको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको, । (३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार । (ग) स्वायत्त क्षेत्रको लागि । (१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता रहेको, । (२) उपखण्ड (१) बमोजमिको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको, । (३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार । १००. विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने : दफा ९९ बमोजमि कायम गरेको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०१. विशेष कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने : नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला सभा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । विधि । १०२. स्थानीय कानून बनाउने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाइएको ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार नयिम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) बमोजमि बनाएको कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजमि बनाएको कानून गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि कुनै कानून प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो कानून लागू हुने छैन । १०३. सफारिस गर्न सक्ने : प्रचलित कानूनले कुनै विषयमा सफारिस गर्नका लागि कुनै निकाय तोकेकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सफारिस गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुनेछ । १०४. सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरण : नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संवधान र यस ऐन बमोजमि गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परिषदमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन् :- ।

(क) मुख्य मन्त्री -संयोजक । (ख) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू -सदस्य । (ग) प्रदेशको मुख्य सचिव -सदस्य । (घ) प्रदेश सरकारका सचिवहरू -सदस्य । (ङ) प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख -सदस्य । (च) प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख -सदस्य । (छ) सचिव, प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा वज्रजलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०६. सहयोग गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ :- । (क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय अगावै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रदेशको प्राथमिकता, मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विषयगत इकाई वा शाखाको क्षमता विकास गर्ने, । (ग) विषयगत मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने, । (घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट । कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई सो योजनाको लाग्छुट्याइएको बजेट र अन्य स्रोत समेत त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने, । (ङ) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लाग्छ आवश्यक नमूना कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने, । (च) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, । (छ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरण गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न सो समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ । १०७. वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था : वडा अध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै कारणले रकित हुन गएमा बाँकी अवधिका लाग्छ उपनिर्वाचनद्वारा रकित पदको पूर्ति गरिनेछ । १०८. जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था : जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद संवधानको धारा २२० को उपधारा (६) बमोजिम रकित भएमा सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्वाचन गरी पूर्ति गर्नुपर्नेछ । १०९. शपथ : (१) अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लनुपर्नेछ ।

(२) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लनुपर्नेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । ११०. सम्पत्तिविवरण पेश गर्ने : (१) सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत वा नसिसा सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिविवरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लाग्छ बाहेक गोप्य रहनेछ । तर, त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छा र रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । १११. समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने : यस ऐन बमोजिम गठन गरिने समिति, उपसमिति वा कार्यदलमा नयुक्त वा मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्नेछ । ११२. आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने : (१) स्थानीय तहले आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीका लाग्छ आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा नजीजी स्वार्थ वा हकहति जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कार्यप्रणाली तथा अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेछ । ११३. काम कारबाही बढाउने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कुनै सदस्यको स्थान पूर्ति नभएको कारणले मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट भएका कुनै पनाकाम कारबाही बढाउने छैन । ११४. निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने : नेपाल सरकारले संवधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । ११५. कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्ने : यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

११६. कार्यवाहक भई कार्य गर्न सक्ने : (१) वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रकित भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ । (२) कुनै वडाको निर्वाचन नभएकोमा निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडा अध्यक्षको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ११७. सम्पर्क मन्त्रालय : (१) स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ । (२) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रदेशको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ । ११८. प्रदेश सरकारको कार्य नेपाल सरकारले गर्ने : यस ऐन बमोजमि प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्य प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले गर्नेछ । ११९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १२०. यस ऐन बमोजमि हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । १२१. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन् :- । (क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, । (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची-१ । (दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) सँग सम्बन्धित) । हमिली, पहाडी तथा भुमि मधेश र तराईका जिल्लाहरूको वविरण । (क) हमिली जिल्लाहरू (ख) पहाडी जिल्लाहरू (ग) भुमि मधेशका जिल्लाहरू (घ) तराईका जिल्लाहरू (ङ) काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरू । १. ताप्लेजुङ १. पाँचथर १. उदयपुर १. झापा १. काठमाडौँ । २. संखुवासभा २. इलाम २. मकवानपुर २. मोरङ २. ललितपुर । ३. सोलुखुम्बु ३. तेह्रथुम ३. चितवन ३. सुनसरी ३. भक्तपुर । ४. दोलखा ४. धनकुटा ४. सन्धिुली ४. सप्तरी । ५. सन्धिुपाल्चोक ५. भोजपुर ५. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) ५. सर्पिहा । ६. रसुवा ६. ओखलढुङ्गा ६. दाङ ६. धनुषा । ७. मनाङ ७. खोटाङ ७. सुर्खेत ७. महोत्तरी । ८. मुस्ताङ ८. काभ्रेपलाञ्चोक ८. सर्लाही । ९. डोल्पा ९. नुवाकोट ९. रौतहट । १०. जुम्ला १०. लमजुङ १०. बारा । ११. मुगु ११. तनहुँ ११. पर्सा । १२. हुम्ला १२. कास्की १२. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । १३. कालिकोट १३. स्याङ्जा १३. रूपन्देही । १४. बाजुरा १४. पर्वत १४. कपलिवस्तु । १५. बझाङ १५. म्याग्दी १५. बाँके । १६. दार्चुला १६. बागलुङ १६. बर्दिया । १७. धादिङ १७. पाल्पा १७. कैलाली । १८. रामेछाप १८. अर्घाखाँची १८. कञ्चनपुर । १९. गोरखा १९. गुल्मी । २०. रुकुम (पूर्व) २०. रुकुम (पश्चिम) । २१. रोल्पा । २२. प्यूठान । २३. सल्यान । २४. जाजरकोट । २५. दैलेख । २६. डोटी । २७. अछाम । २८. बैतडी । २९. डडेलधुरा । अनुसूची-२ । (दफा १०९ सँग सम्बन्धित) । शपथ ग्रहणको ढाँचा ।